

Uitwerkingenbundel

Bachelor

BELASTINGRECHT 3

Nyenrode Business Universiteit, voorjaar 2026

© BREUKELEN, Nyenrode Business Universiteit, voorjaar 2026

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.

Deelnemingsvrijstelling (College 4 en 5)

Uitwerking 1

- a. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing, omdat ten eerste het belang in de dochter voldoet aan de in lid 2 van artikel 13 Wet Vpb 1969 genoemde eisen en ten tweede gezien de gegevens er geen sprake is van een beleggingsdeelneming (beoordeeld via de oogmerktoets)(art. 13, lid 9, Wet Vpb 1969). (Of: in casu is sprake van een kwalificerende beleggingsdeelneming (vergelijk art. 13, lid 11, onderdeel a juncto lid 9, Wet Vpb 1969), omdat wordt voldaan aan de onderworpenheidstoets).
- b. De uit hoofde van deze dochter genoten voordelen uit hoofde van de deelneming ad € 500.000 (dividend (a) en herwaarderingsvoordeel (b) blijven buiten aanmerking bij het bepalen van het belastbare bedrag van A BV.

De financieringskosten (c) komen in mindering op het belastbare bedrag van A BV in 2025, omdat het geen aankoop- of verkoopkosten zijn en derhalve niet onder de deelnemingsvrijstelling vallen (art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969).

Het belastbare bedrag van A BV in 2025 bedraagt dus € 400.000 (overige winst)
-/- € 40.000 (rente) = € 360.000.

- c. Meegekocht dividend moet in mindering op het opgeofferde bedrag (de kostprijs) van de deelneming worden gebracht (en vermindert zodoende een eventueel verlies bij liquidatie); voor een regulier dividend geldt dat niet (behoort tot de vrijgestelde deelnemingswinst).

Uitwerking 2

2. a. Ja (dit 4% belang kwalificeert niet als deelneming op grond van art. 13, lid 2 of 3, Wet Vpb 1969, maar wel) op grond van de meetregel van art. 13, lid 5, onderdeel a, Wet Vpb 1969.
BV C is een met BV B verbonden lichaam ex art. 10a, lid 4, Wet Vpb 1969 en BV C heeft een deelneming (o.g.v. art. 13, lid 2, Wet Vpb 1969) in NV X.
- b. Op grond van de oogmerktoets van art. 13, lid 9, Wet Vpb 1969 is sprake van een beleggingsdeelneming (zie eveneens art. 13, lid 10, Wet Vpb 1969). Vervolgens moet worden beoordeeld of wordt voldaan aan de onderworpenheidstoets of bezittingentoets van art. 13, lid 11, Wet Vpb 1969.
Naar Nederlandse maatstaven is een redelijke heffing € 5.000, zijnde de belastbare winst volgens de Nederlandse grondslag van € 50.000 x 10%. De in België te belasten winst is € 13.000, zijnde de 5% renteopbrengst (€ 50.000) verminderd met 3,7% vermogensaftrek (€ 37.000). De te betalen belasting in België bedraagt € 4.420 (zijnde 34% van 13.000). Omdat slechts € 4.420 Vpb wordt betaald in België betreft dit naar Nederlandse maatstaven geen redelijke heffing. Derhalve is niet voldaan aan de onderworpenheidstoets.
NV X voldoet tevens niet aan de bezittingentoets omdat haar enige bezittingen uit laagbelaste vrije beleggingen bestaan. Derhalve is NV X een beleggingsdeelneming waarvoor de deelnemingsvrijstelling niet geldt.

Uitwerking 3

3. Het belang daalt door de emissie onder de 5%-grens (wordt 3,33 percent; ⁵/₁₅₀ste). De waardeinstijging voordien en daarna over een periode van 3 jaar (art. 13, lid 16, Wet Vpb 1969) valt bij realisatie nog onder de deelnemingsvrijstelling.

Uitwerking 4

4. Onder de deelnemingsvrijstelling valt € 110.000 (\$ 100.000 x 1,10) en wel in 2025. Het verschil met het uiteindelijk ontvangen bedrag is een winst op een vordering en belast in 2026.

Uitwerking 5

5. Het dividend moet als meegekocht dividend worden afgeboekt op de kostprijs (en het opgeofferd bedrag) van de deelneming.

Uitwerking 6

6. a. Ja. Willems Vastgoed BV heeft op grond van de meetrekregeling van art. 13, lid 5, onderdeel a, Wet Vpb 1969 recht op de deelnemingsvrijstelling (omdat het verbonden lichaam Willems Machines Eindhoven BV een deelneming heeft op grond van art. 13, lid 2, Wet Vpb 1969).
- b. De deelnemingsverrekening geldt voor voordelen uit hoofde van een beleggingsdeelneming niet zijnde een kwalificerende beleggingsdeelneming (art. 13aa, lid 1, Wet Vpb 1969).
- c. Ireland Sales Ltd voldoet niet aan de oogmerktoets en is derhalve een beleggingsdeelneming. Zij voldoet tevens niet aan de onderworpenheidstoets. Naar Nederlandse maatstaven is een redelijke heffing $60.000 \times 10\%$ is € 6.000. Omdat slechts € 5.000 Vpb wordt betaald in Ierland betreft dit naar Nederlandse maatstaven geen redelijke heffing. Zij voldoet tevens niet aan de bezittingentoets omdat haar bezitting grotendeels (meer dan 50%) uit laagbelaste vrije beleggingen bestaat. In dat geval is de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing maar wel de deelnemingsverrekening. (Er moet hier zelfs gedacht worden aan de verplichte jaarlijkse belaste opwaardering als bedoeld in art. 13a Wet Vpb 1969.)

Uitwerking 7

7. a. In 2024 dient ten gevolge van de omzetting van de afgewaardeerde vordering in aandelenkapitaal winst genomen te worden van € 80.000, gelijk aan de eerdere afwaardering ten laste van de Nederlandse winst (art. 13ba, lid 1, eerste volzin, Wet Vpb 1969). De winst van € 80.000 kan echter gelijktijdig ten laste van de winst worden toegevoegd aan een opwaarderingsreserve (art. 13ba, lid 1, tweede volzin, Wet Vpb 1969).
- b. In 2025 moet € 50.000 winst worden genomen door middel van een belaste vrijval van de opwaarderingsreserve (art. 13ba, lid 5, Wet Vpb 1969). Het restant van de opwaarderingsreserve ultimo 2025 bedraagt € 30.000.

Uitwerking 8

8. a. Van het liquidatieverlies is na verrekening van de dividenden € 250.000 aftrekbaar (art. 13d, lid 6, onderdeel a, Wet Vpb 1969).
- b. Het opgeofferde bedrag blijft na de verhangen € 1.000.000 (art. 13d, lid 9, Wet Vpb 1969). Het liquidatieverlies is derhalve € 250.000.
- c. Nee, het liquidatieverlies mag niet in aftrek worden gebracht nu de onderneming wordt voortgezet. Liquidatie biedt derhalve geen voordeel (art. 13d, lid 14, onderdeel b, onder 2, Wet Vpb 1969).

Uitwerking 9

9. a. Bij Fleureka Holding BV geen aftrek voor de prijsaanpassing van € 600.000. (Deze valt onder de deelnemingsvrijstelling (art. 13, lid 6, Wet Vpb 1969)). Bij de BV 'Het Amsterdams Beleggingsfonds' geen aftrek. (De kostprijs van de deelneming wordt verlaagd met € 600.000. Dit bedrag geldt bij storting in Fleureka Eelde BV als opgeofferd bedrag van de deelneming.) Fleureka Eelde BV trekt de kosten af ten bedrage van € 1.200.000. (Het bedrag van € 600.000 wordt als informele kapitaalstorting verwerkt.)

- b. De boekwaarde van de vordering € 160.000 wordt als kostprijs van de deelneming aangemerkt. (De vordering is afgewaardeerd bij de vorige aandeelhouder. Art. 13ba, Wet Vpb 1969 is niet van toepassing.)
- c. De kostprijs van de deelneming bedraagt € 250.000 + € 160.000 = € 410.000. Fleureka Holding BV ziet af van een verkoopopbrengst van € 100.000. Het liquidatieverlies bedraagt € 310.000.
- d. De onderneming wordt feitelijk door een verbonden lichaam voortgezet. In 2025 kan het liquidatieverlies niet worden genomen (art. 13d, lid 14, onderdeel b, ten tweede, Wet Vpb 1969).

Uitwerking 10

- 10. a. Op grond van art. 13b, lid 1, Wet Vpb 1969 jo. art. 13b, lid 2, onderdeel a, Wet Vpb 1969 dient er een winst genomen te worden van € 75.000 bij de schuldeiser A BV, gelijk aan de eerdere afwaardering ten laste van de Nederlandse winst.
- b. Op grond van art. 13b, lid 3, Wet Vpb 1969 is art. 13b, lid 1, Wet Vpb 1969 van overeenkomstige toepassing. Ook in dat geval dient € 75.000 winst genomen te worden bij A BV (schuldeiser).

Uitwerking 11

- 11. De eerste lening zal als zodanig gekwalificeerd moeten worden en de afwaardering in 2023 vormt een bedrijfslast.

De tweede lening is een vorm van financiering van verliezen en valt onder de strekking van BNB 1988/217. De hoofdsom is dus als een informele kapitaalstorting aan te merken. De afwaardering valt onder de deelnemingsvrijstelling. Kwijtschelding heeft geen gevolgen.

De kwijtschelding van de schuld die staat tegenover de eerste lening heeft consequenties in verband met het gestelde in artikel 13ba, lid 2, onderdeel c en lid 4 Wet Vpb 1969. Afhankelijk van de vraag in hoeverre de Duitse dochtermaatschappij met betrekking tot de kwijtschelding tot belastbare winst komt, zal het eerste lid toepassing vinden en volgt een verplichte winstneming. (Wellicht kent Duitsland ook een soort kwijtscheldingswinstvrijstelling (analoog aan art. 3.13, lid 1, onderdeel a, Wet IB 2001. Komt er een heffing dan zal deze zeker "redelijk" zijn.)

Uitwerking 12

- 12. a. Neen, de beleggingsinstelling kan niet in aanmerking komen voor de deelnemingsvrijstelling (art. 13, lid 8, Wet Vpb 1969).
- b. Ja, in dat geval is wel sprake van deelnemingsvrijstelling.

Uitwerking 13

- 13. Benadering niet juist. Langere bezitsperiode geen vereiste. Voorraad als criterium speelt geen rol.

Uitwerking 14

- 14. Dat de participatie in Fortuna Ltd. < 5 percent bedraagt, lijkt geen bezwaar, gelet op het feit dat haar moedermaatschappij de overige aandelen heeft (art. 13, lid 5, onderdeel a, Wet Vpb 1969).

De vraag is of is voldaan aan de oogmerktoets (art. 13, lid 9, Wet Vpb 1969). Hieraan is voldaan omdat het gaat om actieve vennootschappen waarvan de onderneming in de lijn ligt met de onderneming van belastingplichtige (schoenenindustrie). In dat geval is DVS van toepassing.

Ingeval niet voldaan is aan de oogmerktoets kan de DVS van toepassing zijn indien is voldaan aan de onderworpenheidstoets of is voldaan aan de bezittingentoets van art. 13, lid 11, Wet Vpb 1969).

Uitwerking 15

15. a. Op basis van het 'At arms length' beginsel. (Gelieerde partijen handelen zakelijk, als tussen onafhankelijke derden.)
- b. De schadevergoeding is niet overeengekomen en onverplicht. Geen aftrek als kosten bij Fleureka Import BV, maar een vermomde uitdeling aan Fleureka Holding BV.
Dividend
Aan Inkoopkosten
- c. Neen, de looptijd van de lening is niet langer dan 50 jaar. Er is geen hybride lening (art.10, lid 1, onderdeel d, Wet Vpb 1969).
- d. Als er sprake is van een hybride lening zijn de rente-ontvangsten niet belast bij Fleureka Holding BV. De rente-ontvangsten vallen dan via de meesleepregeling (art.13, lid 4, onderdeel b, Wet Vpb 1969) onder de deelnemingsvrijstelling.
- e. Als er geen sprake is van een hybride lening zijn de rente-ontvangsten gewoon belast bij Fleureka Holding BV.

Uitwerking 16

16. a. Van de Biggelaar Import BV is aandeelhouder voor ten minste 5% van het nominaal gestorte aandelenkapitaal (art. 13, lid 2, onderdeel a, Wet Vpb 1969) en deze deelneming wordt niet als belegging gehouden (oogmerktoets) (art. 13, lid 9, Wet Vpb 1969). (De deelneming is werkzaam in het verlengde van de moedermaatschappij. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing.)
- b. Oogmerktoets: niet aan voldaan omdat de deelneming ter belegging wordt gehouden (art. 13, lid 9, Wet Vpb 1969).
Onderworpenheidstoets: niet aan voldaan omdat naar Nederlandse begrippen geen sprake is van een reële heffing van ten minste 10% (art. 13, lid 11, onderdeel a, Wet Vpb 1969).
12% van 75% van de winst is minder dan 10% van de winst voor kostenaf trek.
Bezittingentoets: niet aan voldaan omdat de bezittingen voor meer dan de helft bestaan uit laagbelaste vrije beleggingen (art. 13, lid 11, onderdeel b, Wet Vpb 1969).
- c. Omdat Van de Biggelaar Holding BV meer dan een jaar onafgebroken een belang heeft gehad in Casino Taiwan SA waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing was, en nu door de daling van het belang beneden de 5% formeel niet meer kwalificeert, heeft zij nog 3 jaar recht op de deelnemingsvrijstelling (art. 13, lid 16, Wet Vpb 1969).